

경고 요구

1. 제 목 : 공고 유찰에 따른 수의계약 부적정
2. 관계기관 : ○○○○병원
3. 내 용
가. 업무개요

○○○○병원은 □□□□공사 건설폐기물의 위탁 처리를 위해 입찰을 진행하였으나, 아래 [표]와 같이 단독응찰로 유찰되어 수의계약을 체결하였습니다.

[표] □□□□공사 건설폐기물 처리 용역 계약 내역

(단위 :천 원/부가세포함)

계 약 명	계약기간	계약금액	계약업체	입찰방법	유찰사유

나. 관계법령 및 판단기준

「국가계약법시행령」제27조(재공고입찰과 수의계약)에 따르면 경쟁입찰을 실시하였으나 입찰자가 1인뿐인 경우 재공고입찰을 실시하지 않더라도 수의계약을 할 수 있다고 정하고 있으며, 그 경우 보증금과 기한을 제외하고는 최초 입찰에서 정한 가격 및 기타 조건을 변경할 수 없다고 정하고 있습니다.

또한 「국가계약법」 제8조의2(예정가격의 작성)에서는 협상에 의한 계약 및 여성기업 등과의 소액 수의계약을 제외하고는 계약 시 예정가격을 작성하여 비치하도록 정하고 있습니다.

따라서 ○○○○병원에서는 경쟁입찰의 유찰에 따른 수의계약 시에는 입찰시 계약조건에 부합하는 업체를 대상으로 계약을 추진하여야 하며, 예정가격을 작성하여 수의시담을 통해 계약을 체결하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '21. 1. ~ '22. 5. ○○○○병원의 수의계약 내역을 확인한 결과, △△△△공사 건설폐기물 처리 용역에 대해 경쟁입찰이 유찰되어 수의계약을 추진하면서, 입찰 시 ○○광역시 소재 업체로 자격을 요구하였음에도 자격조건에 부합하지 않는 △△△△도 소재 업체를 대상으로 견적서를 제출 받아 계약을 체결하였습니다.

또한 그 과정에서 소액계약 등 예정가격 작성 예외대상에 해당하지 않는 건인데도, 예정가격을 작성하지 않고 업체에게 제출받은 최저 견적가로 가격을 결정하여 수의 계약을 체결한 사실이 있습니다.

4. 관계기관 의견 : ○○○○병원에서는 감사결과를 수용하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ▼▼이사(○○○○병원장)는

- 동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치 하시기 바랍니다.(경고)